

1501837-72.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... no Parque Paraíso; que confessa o furto; que levaria para os filhos comer; que acabou de sair da cadeia; que disse ter dívida de aluguel; que tentou arrumar serviço, mas não conseguiu; que pretende deixar o que aconteceu para trás e hoje vive uma vida em paz.

Os depoimentos das testemunhas deixaram claro que o réu praticou o delito de furto, o que foi corroborado pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1501837-72.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501837-72.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO RICARDO SIQUEIRA PEREZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

MAURICIO RICARDO SIQUEIRA PEREZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 5 de agosto de 2019, por volta das 15h, nas dependências do Supermercado Riviera Ltda., que opera sob o nome fantasia de Supermercado Ricoy, estabelecido na Avenida Tenente Marques n.º 1400, Bairro Jardim Adelaide, nesta cidade e comarca de Cajamar/SP, subtraiu, para si, 2 (duas) peças de carne bovina, apreendidas (fl. 09) e avaliadas (fl. 10) em R\$ 163,27 (cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), pertencentes ao Supermercado Riviera Ltda.

A denúncia foi recebida em 26/11/2019 (f. 72-73). O réu foi citado (f. 88) e apresentou resposta à acusação (f. 93).

Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público e as Defesas apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação é procedente.

A materialidade ficou provada pelo boletim de ocorrência (f. 6-8), auto de exibição/apreensão (f. 9) e pela prova oral.

A autoria é indubitosa.

A testemunha Agnaldo Pinto Nogueira - guarda municipal - disse que se recorda é que o réu disse que subtraiu a carne para vender e para pagar o aluguel da

residência; que foram acionados pelo SECOM; que chegaram no supermercado e a funcionária Letícia disse que viu o réu colocando dois pacotes de carne dentro da jaqueta e passou no caixa sem pagamento; que conduziram o réu até a delegacia; que o apresentaram à autoridade policial; que ao chegar o réu estava próximo ao caixa; que não o conhecia; que os pacotes haviam sido; que não citou ter filha pequena, nem ter subtraído por subsistência.

A testemunha Luiz Alberto Souza Costa – guarda municipal– disse que a ocorrência foi paga pelo SECOM dizendo que pelo Ricoy havia um indivíduo que tinha furtado peças de carne; que chegaram ao local e viram o réu e os pacotes de carne; que algum funcionário percebeu o volume na jaqueta e o abordou; que o réu disse que subtraiu para pagar o aluguel; que foi detido saindo para fora do mercado; que o réu estava entre o mercado e a saída; que não se recorda de o réu ter filho.

O réu MAURICIO RICARDO SIQUEIRA PEREZ, interrogado, disse que nasceu em Cajamar e aqui mora; que tem 26 anos; que vive em união estável; que tem uma filha de 11 meses; que tem outros dois filhos, uma menina de 9 e um menino de 7 anos; que trabalha de ajudante em depósito de materiais de construção em Cajamar no Parque Paraíso; que confessa o furto; que levaria para os filhos comer; que acabou de sair da cadeia; que disse ter dívida de aluguel; que tentou arrumar serviço, mas não conseguiu; que pretende deixar o que aconteceu para trás e hoje vive uma vida em paz.

Os depoimentos das testemunhas deixaram claro que o réu praticou o delito de furto, o que foi corroborado pela confissão.

No mais, cumpre ressaltar que a apreensão do agente na posse da res gera presunção de autoria, acarretando inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado o ônus de comprovar justificativa plausível para a posse exercida sobre o bem.

A reincidência impede o privilégio do furto, o que também em minha interpretação obsta a incidência do postulado da insignificância, não se olvidando que a época da conduta o réu ostentava recentes condenações definitivas.

Não se configura o estado de necessidade, uma vez que a situação do acusado não traz o requisito da atualidade do perigo.

Deste modo, de rigor a condenação.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência por duas condenações anteriores (f. 38-39), bem como a atenuante da confissão, razão pela qual agravo a pena em 1/8, resultando em 1 ano e 1 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO MAURICIO RICARDO SIQUEIRA PEREZ, qualificado nos autos, às penas de 1 ano e 1 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, sendo que o dia multa equivalerá a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Diante da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e incabível também a suspensão condicional da pena.

Fixo o regime semiaberto para o réu em razão da quantidade da pena e da reincidência.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os motivos e pressupostos da medida cautelar.

Deixo de fixar valor de indenização por ter havido restituição do bem.

Condeno o réu nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários em favor do(s) patrono(s) do(s) ré(us) no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e tome as providências necessárias. Oportunamente, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Cajamar, 15 de dezembro de 2022.